某建筑工程有限责任公司
“8·14”一般物体打击事故调查报告

2023年8月14日11时42分，某建筑工程有限责任公司在平凉市崆峒区崆峒大道段施工时，现场施工人员发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府相关领导高度重视，并作出重要批示。市安委办对该起事故进行了挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，平凉市崆峒区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、区公安分局、区总工会等相关单位组成的某建筑工程有限责任公司一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请区纪委、区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事项目工程概况

1.建设项目概况:

项目地址：该项目位于平凉市崆峒区崆峒大道建设

内容：人工彩钢牌维护、拆除、DN500、DN600、DN800砼管安装、花岗岩道牙、卵石铺设、砂子铺设。

2.项目招投标情况:

2023年7月20日，平凉市崆峒区住房和城乡建设局与某建筑工程有限责任公司签订了建设工程施工合同,合同期限为2023年7月25日至2023年8月24日。

（二）事故发生及相关单位基本情况

1.发包单位：平凉市崆峒区住房和城乡建设局（以下简称区住建局），**法定代表人：**李**；**类型：**区政府职能部门；**地址：**平凉市崆峒区望台巷1号;主要负责全区城乡建设、保障性住房、房地产市场监管、建筑市场监管、物业管理、老旧小区改造、棚户区改造等重点工作。

2.建设单位：某建筑工程有限责任公司（以下简称某建筑公司）。**类型：**有限责任公司；**成立日期：**2002年01月07日；**经营范围:**许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；电气安装服务。

（三）事故发生单位安全管理情况

某建筑工程有限责任公司建立了安全生产责任制,制定了安

全生产规章制度、岗位操作规程和生产安全事故应急预案，但在落实企业安全生产主体责任方面不严格，安全生产管理制度和全员安全生产责任制不健全，生产安全事故应急预案与实际不符，可操作性不强，未按规定对从业人员进行安全教育和培训。

（四）监管单位安全管理情况

平凉市崆峒区住房和城乡建设局，能够贯彻落实国家和省、市、区关于安全生产的各项部署要求，但在认真履行“三管三必须”安全监管职责，对行业领域特别是建筑施工领域安全监管方面有差距，开展全省重大事故隐患专项排查整治2023行动不扎实、不彻底。

（五）事故发生经过

2023年8月14日11时30分左右，某建筑工程有限责任公司在平凉市崆峒区崆峒大道作业过程中，由于铁皮护板过多，未能做好支撑导致铁皮护板倒下砸在额头，致使陈**后仰倒地，后脑勺磕于路面受伤。2023年8月14日11时40分左右，拨打了120电话，救护车将陈**送往甘肃医学院附属医院抢救，经抢救无效死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

陈**，男，汉族，身份证号：622701***，甘肃平凉人，家住平凉市崆峒区草峰镇。

2.直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，某建筑工程有限责任公司员工及时拨打了120急救电话，某建筑工程有限责任公司主要负责人接到报告后，安排人员于2023年8月14日21时20分向平凉市崆峒区住房和城乡建设局报告了事故。2023年8月15日00时20分，平凉市崆峒区住房和城乡建设局向平凉市崆峒区应急管理局报告了事故。2023年8月15日1时20分，平凉市崆峒区应急管理局分别向市应急管理局、崆峒区委、区政府及时报告了事故。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，崆峒区委、区政府主要领导对该起事故高度重视，立即做出批示，区政府迅速成立善后工作组，由区应急管理局牵头组织相关单位认真开展了善后处理工作。2023年8月15日，某建筑工程有限责任公司与死者亲属签署了赔偿协议书，由某建筑工程有限责任公司向陈*家属支付**万元赔偿金。

（三）事故应急处置情况评估

事故发生后，某建筑工程有限责任公司未按相关规定及时、准确上报事故，存在迟报事故行为。区住建局核实情况后未及时、准确上报事故，存在迟报事故行为。其他相关部门接到报告后立即到达事故现场，积极协调妥善做好了善后事宜。接到事故报告

后，崆峒区委、区政府迅速组织开展应急救援行动，信息报送及时，事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.施工作业工人陈*安全意识淡薄，作业过程中未佩戴安全帽，导致铁皮护板倾倒砸在其头部致使死亡，是事故发生的直接原因。

2.施工现场安全管理混乱，现场作业拆装转运铁皮护板（长宽约 2 米，重 10KG 左右）过程中，违规用装载机搬运铁皮护板，且未牢固捆绑，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.安全教育培训不到位。某建筑工程有限责任公司未按照法律法规要求，对现场施工人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，导致工人自身安全意识淡薄，未认识到作业现场存在的危险因素。

2.施工现场安全管理不到位。某建筑工程有限责任公司现场安全管理缺失，事发时安全管理人员不在场，未及时发现和制止纠正违规冒险作业行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

某建筑工程有限责任公司：经调查发现，该公司未按规定对

从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未严格落实岗位安全生产责任；未督促从业人员正确佩戴安全帽；法律意识淡薄，对相关法律法规了解不清，在事故发生后未按规定向行业主管部门上报事故情况。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[1]、第四十四条[2]、第四十五条[3]的规定。

（二）有关监管部门

平凉市崆峒区住房和城乡建设局：未按规定认真履行“三管三必须”行业安全监管职责，对行业领域内的生产经营单位安全生产监管不深不细、不严不实，开展全省重大事故隐患专项排查整治2023行动不扎实、不彻底。同时，在事故发生后因协调事故单位与家属赔偿事宜未按规定上报该事故，对事故存在迟报行为。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.陈 *，男，自身安全意识淡薄，未按照施工规范要求佩戴安全帽，因其在事故中死亡，不再予以追究相关责任。

2.马 *，男，该建设项目安全质量负责人，负责项目现场质量管理、安全管控工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之三十罚款的行政处罚，由区住房和城乡建设局暂停与其安全生产有关的资格六个月。

3.许*，男，群众，该建设项目项目经理，全面负责项目建设工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本项目的安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚，同时依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[6]由区住房和城乡建设局暂停其二级建造师职业资格六个月。

4.李*，男，某建筑公司副经理，未及时督促、检查本项目的安全生产工作，对该起事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之三十罚款的行政处罚，由区住房和城乡建设局暂停与其安全生产有关的资格六个月。

5.袁*，男，某建筑公司法定代表人、主要负责人，负责建筑公司全面工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条和第二十一条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

---

[8]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任暂停与安全生产有关的资格三个月。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.某建筑工程有限责任公司，该公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立员工三级教育培训档案；未督促从业人员正确佩戴安全帽，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未严格落实岗位安全生产责任，在事故发生后未按规定向行业主管部门上报事故情况，存在迟报事故行为。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十四条、第四十五条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[8]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对某建筑工程有限责任公司处35万元罚款的行政处罚。

对相关监管部门和公职人员存在的问题，依据《甘肃省行政过错责任追究办法》相关规定，移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

经调查，这次事故充分暴露出新世纪建筑公司贯彻落实安全发展理念不牢，落实安全生产主体责任不严不实，落实安全管理制度不深不细。平凉市崆峒区住房和城乡建设局未按规定认真履行“三管三必须”行业安全监管职责，未严格落实行业安全监管责

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

任，对行业领域内的生产经营单位安全生产监管不深不细、不严不实。

七、事故整改和防范措施

为全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施》和甘肃省委、省政府《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施意见》的要求，深刻汲取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任落实，着力堵塞安全生产监督管理漏洞，着力解决生产经营单位不严格遵守法律法规的问题，提出以下要求：

某建筑工程有限责任公司要深刻汲取事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，深入开展安全生产大排查、大整治。要狠抓从业人员安全教育培训。要加强对作业现场安全管理，严格按照行业操作规范施工作业，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，确保安全生产。

平凉市崆峒区住房和城乡建设局要牢固树立“人民至上、生

命至上”的安全发展理念，按照“三管三必须”的原则，切实履行安全监管责任，深刻汲取本次事故教训，举一反三，扎实开展本行业领域安全生产风险隐患排查，强化对一线作业的监督检查，督促及时消除事故隐患，有效预防和减少各类生产安全事故。